

1500069-94.2019.8.26.0097

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2027259/2019 - DEL.POL.BURITAMA,

1813568 - DEL.POL.BURITAMA, 120/19/228 - DEL.POL.BURITAMA, 2027259 -

DEL.POL.BURITAMA, 120/19/228 - DEL.POL.BURITAMA, 2027259 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

2ª Vara

Avenida Frei Marcelo Manília, Nº 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

S E N T E N Ç A

Processo Digital nº:

1500069-94.2019.8.26.0097

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2027259/2019 - DEL.POL.BURITAMA,

1813568 - DEL.POL.BURITAMA, 120/19/228 - DEL.POL.BURITAMA, 2027259 -

DEL.POL.BURITAMA, 120/19/228 - DEL.POL.BURITAMA, 2027259 - DEL.POL.BURITAMA,

120/19/228 - DEL.POL.BURITAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO APARECIDO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em face de THIAGO APARECIDO CARDOSO e AILTON JOSE DOS SANTOS.

Págs. 171/177: sentença. Julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal. Os réus foram absolvidos da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O réu AILTON JOSÉ DOS SANTOS foi condenado pela conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Pág. 178: feito transitado em julgado.

Pág. 196: o Réu AILTON foi advertido sobre os efeitos das drogas.

Pág. 218: o MLE em favor do Réu THIAGO não foi expedido porque não constam os dados bancários do Réu.

É o conciso RELATÓRIO com a apertada síntese do necessário.

Seguem a FUNDAMENTAÇÃO e a DECISÃO.

A pena de advertência foi efetivamente cumprida (pág. 196).

Via de regra, compete ao Juiz da Execução declarar extinta a punibilidade da pena.

Entretanto, por medida de celeridade e de economia processual; evitando-se a distribuição de uma Ação de Execução Penal apenas para tal mister; bem como considerando que esta Magistrada também reponde pelas Execuções Penais da Comarca de Buritama; a pena será extinta nestes autos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a punibilidade do Réu AILTON JOSÉ DOS SANTOS pelo efetivo cumprimento da pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Tudo com amparo legal no artigo 66, inciso II, da Lei 7.210/1984, Lei de Execuções Penais.

Para reto prosseguimento:

I) façam-se as anotações e as comunicações legais, inclusive à Justiça Eleitoral;
II) certifique-se sobre a eventual existência de armas, bens e objetos apreendidos; bem como sobre fianças, valores e depósitos judiciais;
III) autorizo a expedição de certidão de honorários advocatícios;
IV) oportunamente, ao arquivo.

Outrossim, intime-se o Réu THIAGO para que informe os respectivos dados bancários (Banco, Agência, Conta-Corrente/Poupança). Com os dados, expeça-se o Mandado de Levantamento Judicial.

Servirá a presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA.

E, finalmente, expeça-se nova certidão de honorários advocatícios, como requerido (págs. 221/222).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Anote-se.

Intimem-se.

Buritama, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA